



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili permohonan ganti kerugian akibat Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 16 November 2023 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024 telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Nama lengkap : **STEVEN YOHANES KAMBEY**;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 13 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 16 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat, sekarang di Jalan Tupai I Nomor 18 Palu, Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada Margaretha E. J. Wagey bertempat tinggal di Jalan Tupai I Nomor 18, Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu di bawah Nomor 32/SK/2025/PN Palu tanggal 4 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

I a w a n :

- 1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94119, sebagai **Termohon I**;
- 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI (KAJATI) SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 97, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94118, sebagai **Termohon II**;
- 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PALU**, berkedudukan di Jalan Tanjung Dako Nomor

Hal 1 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Kode Pos 94112, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang tanggal 18 Februari 2025;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Menghadirkan Pemohon dalam Persidangan tanggal 7 Maret 2025;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pejabat Yang Berwenang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Register Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Alasan Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Pasal 77 KUHP, menyatakan: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Hal 2 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 3. Pasal 95 KUHP ayat 1, 3 dan 5, menyatakan :
 - 1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
 - 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
 - 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4) mengikuti acara praperadilan.
 4. Pasal 97 KUHP ayat 1, menyatakan: Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan: Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan

Hal 3 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Tersangka dan/atau Terdakwa serta Penahanan, merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

II.1. Fakta-Fakta Hukum

1. Bahwa terhadap peristiwa hukum kegiatan pertambangan ilegal di lokasi IUP OP CV. Selaras Maju (yang sekarang menjadi TKP) PEMOHON selaku pemilik IUP telah melaporkan kepada Pejabat yang berwenang, setelah 2 (dua) hari bolak-balik karena pihak

Hal 4 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



SPKT dan pihak DITRESKRIMSUS tidak mau menerima Laporan akhirnya Laporan dimasukan kepada TERMOHON I/Kepala POLDA Sulteng Cq. Direktur RESKRIMSUS POLDA Sulteng melalui Surat tanggal 22 Februari 2022 perihal Laporan Pengaduan Dugaan Ilegal Mining di Lokasi IUP CV. Selaras Maju Kec. Bahodopi Kab. Morowali dengan terduga pelaku PT. Bintang Tenggara Mineral, PT. Energi Alam Bungku, dkk dan dengan alat bukti berupa Surat dan petunjuk berupa rekaman video dan audio yang diterima oleh Staf DITRESKRIMSUS Polda Sulteng pada tanggal 23 Februari 2022;

2. Bahwa terhadap Laporan Pengaduan Dugaan Ilegal Mining di Lokasi IUP CV. Selaras Maju oleh TERMOHON I diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No. :SP.Lidik/101/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal Maret 2022 dan Surat Perintah Tugas No. : SP.Gas/102/III/2022/Ditreskrimsus tanggal Maret 2022 namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang disampaikan ke PEMOHON;

3. Bahwa namun anehnya tiba-tiba pada bulan April 2023 TERMOHON I justru menurunkan Tim Ditreskrimsus untuk melakukan penyitaan, penetapan Tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap PEMOHON yang adalah Pemilik IUP yang seharusnya dijamin perlindungan hukum oleh Undang-Undang; Tindakan TERMOHON I tersebut adalah penyalahgunaan wewenang, kewenangan Penyidikan yang melekat pada TERMOHON I seharusnya digunakan untuk menyidik Pelaku Ilegal Mining yang sebenarnya namun yang dilakukan TERMOHON I adalah sebaliknya justru melindungi kejahatan dengan membuat rekayasa kasus atau kriminalisasi terhadap PEMOHON;

4. Bahwa rekayasa kasus bermula dari Laporan Polisi yang diajukan oleh TERMOHON I dengan Nomor: LP/A/9/IV/2023/SPKT/Ditreskrimsus/POLDA SULTENG tanggal 10 April 2023 dengan Pelapor Akbar (anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sulteng) mengenai dugaan tindak pidana penambangan dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan tanggal 9 April Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Kawasan Hutan Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali;

Hal 5 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut, oleh TERMOHON I dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/201/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 8 April 2023, surat ini cacat administrasi/melawan hukum karena diterbitkan 2 (dua) hari sebelum adanya Laporan Polisi dan 1 (satu) hari sebelum adanya peristiwa yang disangkakan;
6. Bahwa dalam BAP saksi Akbar dan saksi Arief (anggota Ditkrimsus Polda Sulteng) menerangkan menemukan adanya aktifitas pertambangan dengan menggunakan alat berat dan menemukan tumpukan ore pada hari Minggu, 9 April 2023, keterangan ini berbeda dengan fakta-fakta yang ada yaitu dalam rekaman video tidak ada aktifitas di hari itu karena merupakan hari Raya Paskah bagi umat Kristen dan tidak ada satupun saksi yang merangkan melihat Hisman mengoperasikan alat berat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana tersebut pada angka 6, oleh TERMOHON I dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/45/IV/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 10 April 2023; dengan menaikkan status perkara ketahap penyidikan pada tanggal 10 April 2023 dan sebelumnya tidak ada pengambilan keterangan kepada pihak-pihak terkait perkara membuktikan bahwa TERMOHON I melakukan proses penyelidikan dengan tidak benar patut diduga tanpa melakukan gelar perkara yang sesuai prosedur;
8. Bahwa oleh karena proses penyelidikan tidak dilakukan, maka Ahli Kehutanan an. Prasti Sirapa yang baru diambil keterangannya dalam BAP pada tanggal 10 April 2023 pukul 19.00 WITA malam setelah kasus naik pada tahap penyidikan, dengan demikian PEMOHON I menetapkan adanya peristiwa pidana kehutanan yang bersifat *lex specialis* hanya berdasarkan keterangan pihak-pihak yang tidak kompeten;
9. Bahwa hal tersebut juga berimplikasi pada proses pengambilan keterangan saksi-saksi dan Tersangka yang mana Penyidik/TERMOHON I mengarahkan agar mengakui koordinat GPS yang sudah ditetapkan sendiri oleh penyidik tanpa melakukan verifikasi lapangan kepada saksi atau Tersangka apakah koordinat dimaksud telah sesuai dengan TKP yang diduga atau justru berbeda dan telah sesuai dengan ketentuan;

Hal 6 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



10. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, oleh TERMOHON I dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/84/IV/2023/ Ditreskrimsus tanggal 10 April 2023 dan dilakukan penyitaan terhadap benda/barang berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk JCB PC 200 warna kuning;
- 1 (satu) unit alat berat Merk Zoomlion ZE215E warna hijau;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel (barang tidak bergerak);

hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38 KUHAP dimana tidak ada alasan mendesak sehingga harus dilakukan penyitaan segera tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat, mengingat bahwa kegiatan illegal mining/pencurian ore nikel di dalam areal IUP CV. Selaras Maju sebelumnya telah dilaporkan kepada TERMOHON I dan tidak ada proses sampai saat ini lagi pula TERMOHON I juga menyita ore nikel (barang tidak bergerak) yang tidak dibolehkan KUHAP;

11. Bahwa penyitaan tersebut bertentangan juga dengan Pasal 40 KUHAP yang mana tidak ada peristiwa tangkap tangan pada hari Minggu, 9 April 2023 karena tidak ada aktifitas pada hari itu; berdasarkan BAP Muh. Nur Osman, yang bersangkutan diperiksa pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 20.50 WITA dan menandatangani BA Penolakan pada hari Selasa, 11 April 2023 pukul 00.50 WITA, dengan fakta tersebut terdapat rentang waktu yang panjang antara peristiwa yang didugakan sehingga tidak ada alasan hukum bagi TERMOHON I untuk melakukan Penyitaan tanpa memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;

12. Bahwa selanjutnya TERMOHON I menetapkan Tersangka an. Steven Yohanes Kambey berdasarkan Surat No.: S.Tap/16/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2023;

13. Bahwa telah dilakukan penahanan oleh pihak Penyidik POLDA Sulteng dengan dasar Surat Penahanan No.: Sp.Han/15/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 s.d 28 Juni 2023;

14. Bahwa telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat dari TERMOHON II/Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Hal 7 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah No.: B-345/P.2.4/Eku.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 selama 18 hari terhitung mulai tanggal 29 Juni s.d. 16 Juli 2023;

15. Bahwa telah dilakukan penahanan oleh TERMOHON II/Penuntut Umum berdasarkan Surat No.: Print-1173/P.2.10/Eku.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sejak tanggal 17 Juli s.d. 20 Juli 2023;

16. Bahwa TERMOHON II telah menerbitkan Surat Dakwaan No.: PDM-24/PL/Eku.2/07/2023 dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

17. Bahwa terhadap dakwaan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Palu dan diajukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

18. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara ternyata JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, selain itu JPU juga membawa urusan Perdata dalam perkara Pidana sehingga dalam putusan akhir Majelis Hakim memutuskan pada pokoknya menyatakan "Dakwaan Batal Demi Hukum" dan "membebaskan Terdakwa dari tahanan" dengan demikian TERMOHON yaitu Penyidik dan JPU telah salah menerapkan hukum kepada Pemohon;

19. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut JPU tidak mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam waktu yang ditentukan Undang-undang, dengan demikian menurut Perundang-undangan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa terhadap putusan tersebut JPU juga telah mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI, setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memutuskan pada pokoknya "Kasasi Tidak Dapat diterima", dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa dalam menjalani proses hukum terhadap perkara ini, Pemohon telah mengalami kerugian materil sebesar

Hal 8 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Rp947.600.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Membayar operasional Penasehat Hukum sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 2. Mengeluarkan biaya operasional tambahan berupa biaya transportasi dan konsumsi keluarga dan kerabat selama 42 (empat puluh dua) hari mengurus PEMOHON dalam tahanan (@Rp300.000,00 x 42) sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
 3. Membiayai operasional 5 (lima) orang petugas dan mitra perusahaan/PEMOHON untuk mengurus IUP CV. Selaras Maju selama 6 (enam) bulan proses peradilan (@Rp5.000.000,00 x 5 x 6) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 4. Biaya kerusakan sedimen pond akibat dihentikannya kegiatan dan telah rusak/hilang akibat hujan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)
 5. Hilangnya potensi pendapatan/kerugian akibat PEMOHON harus mengikuti proses persidangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
22. Bahwa akibat ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka, Terdakwa dan telah dilakukan Penahanan dan Penuntutan, PEMOHON dan keluarga telah malu mendengar stigma masyarakat dan menderita akibat tercemarnya nama baik dan merasakan tekanan batin dalam menghadapi kasus karena kasus ini juga dimuat dalam beberapa media cetak dan media online;
23. Bahwa akibat stigma masyarakat tersebut, PEMOHON juga mengalami kerugian imateril akibat menurunnya kepercayaan masyarakat dan cemarannya nama baik yang bila dikompensasikan secara ekonomis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah nyata dan terang bahwa TERMOHON I dan II telah keliru menerapkan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap PEMOHON maka sudah sepatutnya kiranya Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan permohonan ini.

Hal 9 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



II.2. Tentang Hukumnya

1. Bahwa Pasal 95 KUHAP ayat 1, 3 dan 5, menyatakan:

- 1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4) mengikuti acara praperadilan.

2. Bahwa Pasal 97 KUHAP ayat 1, menyatakan: Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat 1 dalam penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
3. Putusan Kasasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perkara pada PN Palu No.: 191/Pid.Sus/2023/PN Pal telah berkekuatan hukum tetap dan dapat diajukan gugatan ganti kerugian;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.: 15/Pid.B/2018/PN Kbu, Terdakwa atas dugaan tindak pidana Pencurian Oman Abdurohman telah diputus bebas sampai dengan tingkat Kasasi; atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan gugatan Praperadilan permohonan ganti kerugian dalam Perkara

Hal 10 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu, dalam putusannya Hakim menetapkan pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan, penahanan dan penuntutan dan menghukum Termohon mengganti kerugian materiil dan immaterial, dengan demikian terhadap perkara praperadilan ganti kerugian dapatlah dikabulkan;

5. Bahwa berdasarkan KUHAP BAB XIV Penyidikan, Penyelidikan adalah bagian dari pada proses Penyidikan dan tidak dapat dipisahkan hal ini juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 5 yang mengatur Penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya Laporan Polisi/Pengaduan, dengan demikian tindakan TERMOHON I yang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan sebelum adanya Laporan Polisi bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

6. Bahwa Pasal 38 KUHAP menyatakan :

- 2) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya maka Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON I yang dilakukan tanpa izin dan terhadap benda yang tidak bergerak adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;

7. Bahwa dengan tidak adanya peristiwa tangkap tangan maka tindakan TERMOHON I bertentangan dengan Pasal 40 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;

Hal 11 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



7. Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam perkara No. 191/Pid.Sus/2023/PN Pal telah memutuskan perkara PEMOHON dengan putusan:

Mengadil:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/PL/Eku.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 batal demi hukum;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan diucapkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - dst
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

dalam pertimbangan Putusan PN Palu tersebut, halaman 36 s.d 37 Majelis Hakim menyatakan dalam dakwaan uraian peristiwa tidak menggambarkan suatu tindak pidana yang didakwakan melainkan menggambarkan peristiwa Perdata;

8. Bahwa oleh karena dakwaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan dan dalam melakukan penyidikannya Penyidik telah berkoordinasi dengan Penuntut Umum maka dapatlah dikatakan sejak proses penyidikan telah keliru menerapkan Pasal-Pasal dalam ketentuan pidana dalam suatu peristiwa perdata sehingga TERMOHON I dan II patut diminta pertanggungjawabannya;

9. Bahwa terhadap Putusan PN Palu tersebut, Penuntut Umum telah melakukan upaya Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor: 4978 K/Pid.Sus/2024, setelah memeriksa perkara, Majelis Hakim menyatakan:

Mengadili:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

dalam pertimbangan Putusan Kasasi MA RI tersebut, pada halaman 5 Majelis Hakim menyatakan seharusnya upaya yang

Hal 12 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



dapat ditempuh oleh penuntut umum adalah perlawanan ke pengadilan tingkat banding sebagaimana Pasal 156 KUHP, bukan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 253 KUHP; dengan demikian maka TERMOHON II telah keliru menerapkan hukum sehingga patutlah bertanggungjawab terhadap kerugian yang ada;

Maka dengan memperhatikan seluruh uraian di atas, kiranya menjadi cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Palu Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengukuhkan TERMOHON I, II dan III mengganti kerugian yang dialami PEMOHON dengan sebuah Ketetapan.

III. PETITUM

Berdasarkan pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon;
3. Menyatakan Termohon II telah keliru melakukan penahanan dan penuntutan terhadap pemohon;
4. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukumi Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengganti kerugian materiil yang dialami pemohon sebesar Rp947.600.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sejumlah tertentu sebagaimana kebijaksanaan yang mulia hakim dan atau sesuai ketentuan yang ada;
6. Menghukumi Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengganti kerugian immateriil yang dialami pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Atau

Hal 13 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa Insidentilnya dan Para Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon I;

A. Pendahuluan;

Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih karuniaNya sehingga kita dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan persidangan Praperadilan pada hari ini. Adapun siding praperadilan saat ini dilaksanakan oleh karena adanya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama STEVEN YOHANES KAMBEY yang berdomisili di Jl. Tubagus Ismail VIII No.16 Kel. Sekeloa Kec. Cibinong, Bandung, Jabar sekarang Jl.Tupai I No.18 Palu Sulteng, dengan objek Praperadilan mengenai "*sah tidaknya penangkapan dan penahanan serta permohonan ganti rugi dan rehabilitasi*" terhadap diri Pemohon yang mendasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024. Dengan Petitum Permohonan Praperadilan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
3. Menyatakan Termohon II telah keliru melakukan penahanan dan penuntutan terhadap Pemohon;
4. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III mengganti kerugian materiil yang dialami Pemohon sebesar Rp947.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sejumlah tertentu sebagaimana kebijaksanaan yang mulia hakim dan atau sesuai ketentuan yang ada;

Hal 14 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengganti kerugian immaterial yang dialami Pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara pada Termohon;

Atau;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Terkait hal tersebut kuasa hukum Termohon I bersama ini mengajukan jawaban atas materi permohonan Praperadilan Pemohon yang akan kami uraikan secara lengkap di bawah ini;

B. Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana (KUHP);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Kewajiban bagi Penyidik menyerahkan SPDP paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
6. Perkara Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

C. Maksud dan Tujuan serta Kewenangan Praperadilan;

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan Tersangka/ Penyidik/ Penuntut Umum demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal 15 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan sudah menjadi tujuan dan wewenang Praperadilan;

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuat Prinsip-prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganut prinsip supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum (*The principle of law*) dalam KUHAP tersebut adalah bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak azasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (UUD 45) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Penerapan azas legalitas dan atau prinsip *due proses of law* diwadahi dengan adanya Praperadilan yang tujuannya dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa tujuan dari pada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

D. Dalam Eksepsi;

1. Permohonan praperadilan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
Bahwa Pemohon telah memohon ganti kerugian terkait sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan yang diikuti dengan permintaan ganti kerugian mendasarkan pada Pasal 95 ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) KUHAP jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 jo Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal (*vide*: Permohonan Praperadilan halaman 2), adalah suatu permohonan praperadilan yang keliru, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena Pemohon hanya berpedoman pada beberapa ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP sedangkan ketentuan lainnya yang mengikuti dalam pasal tersebut telah secara sengaja diabaikan sehingga Pemohon tiba pada pemahaman yang keliru dalam

Hal 16 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



memaknai ketentuan Pasal 95 KUHAP secara utuh. Ketentuan Pasal 95 KUHAP yang tidak dipatuhi oleh Pemohon tersebut selengkapnyanya dikutip sebagai berikut;

Bab XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, bagian kesatu Ganti Kerugian; Pasal 95 KUHAP;

- (1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*
- (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;*
- (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;*
- (4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;*
- (5) *Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP tersebut khususnya pada ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan tidak dapat diajukan secara bersamaan dengan permohonan praperadilan tentang ganti kerugian sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo melainkan haruslah terlebih dahulu terdapat adanya putusan pengadilan yang menyatakan tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan atau adanya tindakan lain

Hal 17 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ataupun adanya putusan bebas atau lepas dalam pokok perkara Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu terkait permohonan praperadilan Pemohon, baik tindakan penangkapan, penahanan maupun dalam pokok perkara Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 jo Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal sepengetahuan Termohon I, tidak ada yang menyatakan kekeliruan hukum dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Termohon I, baik tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan ataupun Terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyatakan besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah). Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan nilai permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga oleh karena itu nyatalah permohonan praperadilan Pemohon tidak berdasarkan atas hukum sehingga tidaklah berlebihan bahwa Termohon I memohon pada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan praperadilan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan Praperadilan Prematur;

Permohonan praperadilan Pemohon terkait ganti kerugian adalah "prematur" (sesuatu yang belum seharusnya hadir namun sudah dihadirkan) oleh karena adanya putusan pengadilan yang secara jelas dalam pertimbangannya menyatakan, "Putusan dalam perkara a quo belum menentukan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II" (vide: Putusan PN. Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Pal, Halaman: 38). Hal mana dikuatkan oleh pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan, "Bahwa terhadap putusan tersebut tidak menutup hak Penuntut Umum untuk mengajukan kembali perkara a quo ke pengadilan pengaju (Pengadilan Negeri Palu) dengan berkas baru dan

Hal 18 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



tidak menyebabkan putusan tersebut ne bis in idem" (vide: Putusan MA RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024, halaman 6);

Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Termohon I sangat jelas tidak terdapat kekeliruan Termohon I dalam fase penyidikan perkara terutama terkait tindakan penangkapan dan penahanan yang kemudian harus menjadi tanggung jawab Termohon I dalam praperadilan ini. Hal yang seharusnya dilakukan Termohon dalam menyikapinya adalah menunggu terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan yang menyatakan tentang kekeliruan Termohon I dalam tahap penyidikan pokok perkara Pemohon, sehingga Termohon I tidak dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Atau Permohonan Praperadilan Kadaluarasa;

Permohonan praperadilan Pemohon telah masuk pada waktu kadaluarasa (lewat waktu) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan praperadilan Pemohon telah masuk kadaluarasa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024 telah melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan hingga diajukan Permohonan Praperadilan 18 Februari 2025;

E. Dalam Pokok Perkara;

Yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan, perkenankan kami untuk lebih lanjut membahas dan menjawab permasalahan pokok yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait "*Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahanan serta Ganti rugi dan rehabilitasi*" disertai alasan-alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada permohonan Pemohon.

1. Bahwa, pertama-tama dengan ini Termohon I menyatakan menolak seluruh dalil atau alasan yang diajukan oleh

Hal 19 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara lengkap, utuh dan menguntungkan Termohon I;

2. Bahwa, jawaban dalam eksepsi Termohon I adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

3. Bahwa selanjutnya Termohon I akan menjawab dalil keberatan Pemohon hanya yang terkait dengan kepentingan hukum Termohon I saja;

4. Bahwa dalam penanganan pokok perkara pidana Pemohon baik dalam tahap Penyelidikan maupun pada tahap Penyidikan, Termohon I telah melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai ketentuan hukum, yang dalam pelaksanaannya telah berkoordinasi dengan Penuntut Umum hingga hasil Penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) dan ditindaklanjuti dengan pengiriman Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau disebut penyerahan Tahap 2, sehingga kewajiban Termohon I dalam penanganan perkara pidana Pemohon dimaksud telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan hukum. *(Dokumen terlampir dalam bukti Surat);*

5. Bahwa dalam proses penyidikan perkara pidana Pemohon demi kepentingan penegakan hukum tahap penyidikan, Termohon I benar telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum, yang pelaksanaannya dilengkapi dengan administrasi penyidikan yang sah sebagai berikut:

a. Penangkapan;

Termohon An. Tersangka STEVEN YOHANES KAMBEY dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: 11/VI/2023/Ditreskrimsus, tanggal 9 Juni 2023; Terhadap pelaksanaan penangkapan tersebut dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 9 Juni 2023 dan administrasi penangkapan diserahkan kepada Tersangka dengan pemberitahuan kepada keluarga Tersangka;

b. Penahanan

- Termohon An. Tersangka STEVEN YOHANES KAMBEY dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:Sp.Han/15/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023

Hal 20 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 sampai 28 Juni 2023. Terhadap pelaksanaan penahanan tersebut dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 9 Juni 2023. (administrasi terlampir dalam bukti surat);

- Dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Nomor B-345/P.2.4/Eku.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan

Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Han/15.a/VI/2023/Ditreskrimsus, tanggal 27 Juni 2023, Berita acara penahanan tanggal 27 juni 2023;

6. Bahwa terhadap tindakan hukum oleh Termohon I berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada Pemohon adalah sah menurut hukum oleh karena hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan hal yang sebaliknya (tidak sah);

7. Bahwa terkait dengan adanya hasil persidangan pokok perkara Pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 jo Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal adalah diluar dari jangkauan kewenangan Termohon I sebagai penyidik perkara sehingga Pemohon tidak dapat mengkategorikan dan menyatakan Termohon I melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Pemohon menyatakan dalam penjalani proses hokum telah mengalami kerugian materil sebesar Rp947.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Membayar biaya operasional Penasehat Hukum sebesar Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*);
- 2) Mengeluarkan biaya operasional tambahan berupa biaya transportasi dan konsumsi keluarga dan kerabat selama 42 hari mengurus Pemohon dalam tahanan (@Rp300.000,00x42) sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
- 3) Membiayai operasional 5 (lima) orang petugas dan mitra perusahaan/Pemohon untuk mengurus IUP CV Selaras Maju selama 6 (enam) bulan (@Rp5.000.000,00 x 5 x 6) sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Hal 21 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Biaya kerusakan sedimen pond akibat dihentikannya kegiatan dan telah rusak/hilang akibat hujan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

5) Hilangnya potensi pendapatan/kerugian akibat Pemohon harus mengikuti proses persidangan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);

Bahwa selain itu terjadi kerugian immaterial akibat stigma dimasyarakat Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

Terhadap pernyataan tersebut Termohon I menanggapi sebagai berikut;

Terhadap bentuk kerugian materil dan imateril yang dimaksud oleh Pemohon, Termohon I menolak dengan tegas dan menilai hal itu tidak dapat dianggap sebagai bentuk kerugian namun lebih tepatnya adalah bentuk dari kewajiban hukum dari Pemohon sendiri;

Tentang: penggunaan jasa Penasehat Hukum yang dimaksud oleh Pemohon. Dalam proses perkara pidana dalam kedudukan sebagai Pemohon sebagai tersangka ataupun terdakwa apabila diinginkan oleh Pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya sedemikian rupa sebab cukup dengan menyatakan permintaan penggunaan Penasehat Hukum secara cuma-cuma kepada Penyidik, Penuntut Umum ataupun kepada Majelis Hakim Pidana, maka Pemohon akan memperolehnya tanpa harus membayar. Lagi pula perhitungan jasa Penasehat Hukum sebanyak Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) adalah merupakan angka yang relatif tinggi bagi Termohon I terutama apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, yang tentunya uang jasa tersebut telah berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Penasehat Hukumnya sehingga tidak tepat diperhitungkan sebagai bentuk kerugian dalam perkara ini apalagi meminta ganti kerugian pada negara. Demikian halnya dengan biaya operasional transportasi dan konsumsi keluarga dan kerabat selama 42 hari mengurus Pemohon dalam tahanan, membiayai oprasional 5 (lima) orang petugas dan mitra perusahaan/Pemohon untuk mengurus IUP CV Selaras Maju selama 6 (enam) bulan, biaya kerusakan sedimen pond akibat dihentikannya kegiatan dan telah rusak/hilang akibat hujan, hilangnya potensi pendapatan/kerugian akibat Pemohon harus mengikuti proses persidangan dan kerugian

Hal 22 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



immaterial akibat stigma dimasyarakat, yang kesemuanya itu adalah bagian dari kewajiban hukum dari Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan tugas penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I;

Tentang: *mengeluarkan biaya oprasional tambahan berupa biaya transportasi dan konsumsi keluarga dan kerabat selama 42 hari mengurus Pemohon dalam tahanan (@Rp300.000,00x42) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

Bahwa pengeluaran yang dimaksud oleh Pemohon tersebut adalah tanggung jawab Pemohon sebdiri dan tidak dapat dihubungkan dengan Termohon I oleh karena sebelumnya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Termohon I;

Tentang: *membiayai oprasional 5 (lima) orang petugas dan mitra perusahaan/Pemohon untuk mengurus IUP CV Selaras Maju selama 6 (enam) bulan (@Rp5.000.000,00 x 5 x 6) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*

Bahwa pengeluaran dimaksud walaupun benar adanya adalah tanggung jawab dari Pemohon sendiri yang tidak dapat dihubungkan dengan Termohon I;

Tentang: *biaya kerusakan sedimen pond akibat dihentikannya kegiatan dan telah rusak/hilang akibat hujan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*

Bahwa hal tersebut adalah bukan tanggung jawab Termohon I, sehingga tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Termohon I;

Tentang: Hilangnya potensi pendapatan/kerugian akibat Pemohon harus mengikuti proses persidangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa hal tersebut sama sekali bukan tanggung jawab Termohon I;

9. Bahwa pengakuan kerugian materil menurut hasil perhitungan Pemohon mencapai nilai sebesar Rp947.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) adalah hasil perincian perhitungan yang sangat tidak terperinci, tidak jelas dan kabur dan lagi pula sekalipun benar padahal tidak (*quod non*) Pemohon harus dapat membuktikan setiap pengeluaran/kerugian dengan bukti kwitansi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

10. Bahwa terhadap tuntutan Pemohon terkait kerugian immaterial sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sangat tidak jelas

Hal 23 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



maksud dan tujuan maupun perinciannya sehingga bagi Termohon I hal ini hanyalah merupakan upaya penyesatan hukum;

11. Bahwa Putusan Kasasi MA tanggal 19 September 2024 sedangkan tanggal pengajuan praperadilan 18 Februari 2025 sehingga permohonan praperadilan atas permintaan Ganti Kerugian telah memasuki batas waktu daluwarsa (lewat waktu) sehingga Termohon I memohon Hakim praperadilan menolak praperadilan atau setidaknya tidak menyatakan permohonan praperadilan dinyatakan tidak diterima;

12. Bahwa terhadap keberatan lain berupa Penetapan Tersangka, Penyitaan, Penangkapan, Penahanan dan tindakan lain yang dimaksud oleh Pemohon, telah diperiksa dipengadilan sehingga dengan demikian telah gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 (1) huruf d KUHP yang menyatakan, *"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, ditentukan sebagai berikut:*

(d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tanggung jawab Yuridis Termohon I terhadap penanganan perkara pidana Pemohon hanyalah dari tahap Penyelidikan hingga pada tahap Penyidikan yakni adanya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2), selanjutnya kewenangan beralih kepada Penuntut Umum dan disidangkan oleh pihak Pengadilan, sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diluar dari jangkauan kewenangan Termohon I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kuasa Termohon I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2025/PNPAL kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

F. Permohonan;

Dalam Eksepsi;

- 1.** Menerima alasan hukum yang diajukan dalam eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;

Hal 24 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN Pal



2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas sehingga tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan atas permintaan Ganti Kerugian telah memasuki batas waktu daluwarsa (lewat waktu) sehingga Hakim Praperadilan menolak permohonan Praperadilan atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan dinyatakan tidak diterima;
5. Menyatakan menolak seluruh permohonan ganti kerugian materil maupun material yang diajukan Pemohon oleh karena proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Termohon I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau;

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Termohon II;

Hakim pimpinan sidang praperadilan yang terhormat, Saudara Pemohon Praperadilan yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan atas rahmatNya sehingga kami dapat memenuhi panggilan menghadap di persidangan ini untuk menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon Praperadilan.

Dengan Hormat, Untuk dan atas nama Termohon II, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRIN-130/P.2/Eku.1/02/2025 tertanggal 24 Februari 2025.

Kami yang tersebut dibawah ini:

1. AGUS, S.H., M.H.
2. KEYU ZULKARNAIN ARIF, S.H., M.H.

Kesemuanya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Jalan JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah yang mewakili Termohon II Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dengan ini

Hal 25 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon STEVEN YOHANES KAMBEY.

Namun sebelum Termohon II menyampaikan Jawaban dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Termohon II menyatakan dengan tegas bahwa Termohon II menolak semua dalil dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Atas permohonan Pemohon Praperadilan kepada Termohon II selaku Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan Bahwa TERMOHON I dan II telah keliru menerapkan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap PEMOHON, Berdasarkan hal tersebut kami Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selaku pihak Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Setelah mempelajari dan mencermati materi Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam dalam ketentuan pasal 1 poin 10 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP antara lain berisikan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau kuasanya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

1. Menurut alasan Pemohon dalam surat gugatan Praperadilan yang di ajukan Pemohon kepada Termohon II bahwa surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah antara lain Surat Perpanjangan Penahanan No: B-345/P.2.4/Eku.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, Surat Perintah Penahanan No: Print-1173/P.2.10/Eku.2/07/2023 tanggal 17 Juii 2023 sejak tanggal 17 Juli s.d 20 Juli 2023 dan Surat Dakwaan No: PDM24/PL/Eku.2/07/2023 dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hal 26 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, adalah merupakan bentuk kekeliruan dalam menerapkan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Pemohon;

Bahwa pendapat Pemohon yang demikian adalah merupakan bentuk pemahaman yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, sebab surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah/Termohon II tersebut adalah surat yang berkaitan dengan Perpanjangan Penahanan, Perintah Penahanan dan menerbitkan Surat Dakwaan sah menurut hukum berdasarkan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa dalam menerbitkan Surat Dakwaan No: PDM-24/PL/Eku.2/07/2023 dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. bukanlah ranah bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan.

2. Bahwa menurut Pemohon dalam surat gugatannya pada poin 18 menyatakan "bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara ternyata JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, selain itu JPU juga membawa urusan Perdata dalam perkara Pidana sehingga dalam putusan akhir Majelis hakim memutuskan pada pokoknya menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan, dengan demikian TERMOHON yaitu Penyidik dan JPU telah salah menerapkan hukum kepada Pemohon";

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 09 November 2023 terdapat perbedaan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam putusannya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Padahal Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam Putusan Sela Nomor : 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum lengkap, cermat, jelas. Terkait perbedaan tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut mengingat adanya kekhilafan dari Majelis Hakim terhadap putusannya tersebut. Walaupun Mahkamah Agung berpendapat dalam putusan Nomor : 4978 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024, namun Penuntut Umum mengajukan kembali perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Palu karena terjadi permasalahan hukum akibat telah habisnya

Hal 27 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum yang ditempuh oleh Penuntut Umum sedangkan berkas perkara baru tidak dapat dilaksanakan karena Undang-undang yang menjerat tersangka mempunyai limitatif waktu sesuai dengan Pasal 39 huruf a Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian terkait adanya Penuntut Umum didalam dakwaannya membawa perkara perdata pada perkara pidana maka tidak ada uraian dari Penuntut Umum membawa persoalan keperdataan kedalam pidana. Fokus Penuntut Umum adalah perbuatan tersangka yang telah melakukan penambangan dikawasan hutan produksi terbatas di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Hakim Praperadilan terhormat,

Saudara Pemohon yang kami hormati.

Mengingat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa:

- a) Berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-78/P.2.10/Eku.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025.
- b) Bahwa dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3 menyatakan "dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status Penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan perkara pokok, sehingga jelas Pemohon tidak berwenang melakukan gugatan Praperadilan.

3. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon, jelaslah tidak termasuk dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada BAB X Kesatu yaitu pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP yang mengatur secara tegas dan limitatif hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek permohonan Praperadilan, sehingga

Hal 28 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon menurut hemat kami tidaklah berdasar atas hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah Termohon II utarkan diatas, bersama ini Termohon II meminta dengan hormat kepada Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo:

MEMUTUSKAN:

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Pemohon.

Jawaban Termohon III;

I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa Termohon III dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon III.
2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan a quo adalah tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") atas penangkapan dan penahanan Pemohon terkait dengan dugaan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara membawa alat-alat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Putusan Pengadilan Negeri No. 191/Pid.Sus/2023/PN.Pal dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4978 K/Pid.Sus/2024 atas Pemohon pada pokoknya memutus Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan Pemohon dari tahanan. Oleh sebab itu Pemohon menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp947.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon III akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban a quo sebagai berikut.

Hal 29 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



II. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Pemohon Keliru Mengajukan Upaya Hukum

1. Bahwa permohonan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

2. Bahwa ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP dapat dikategorikan menjadi 2 jenis ganti kerugian, yaitu:

a. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan sehingga bersifat pre trial (vide Pasal 95 ayat (2) KUHAP); dan

b. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya telah diadili oleh Pengadilan sehingga bersifat post trial yang permohonannya diajukan ke Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP).

3. Bahwa pemisahan dari dua jenis ganti kerugian tersebut pada prinsipnya sejalan dengan Criminal Justice System yang berlaku di seluruh dunia yang menerapkan adanya tindakan yang bersifat pra adjudikasi dan tindakan yang bersifat pasca adjudikasi dimana tujuan dari kedua tindakan tersebut pada dasarnya untuk memberikan hak due process of law kepada warga negara yang menjalani proses hukum atas dirinya sebagaimana prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ganti kerugian yang merupakan tindakan pre trial dan post trial yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial merupakan kewenangan dari Praperadilan yang mana permohonan tersebut akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (vide Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUUXII/2015), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial ketentuan tersebut tidak berlaku

Hal 30 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

b. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial sebisa mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon ganti kerugian (vide Pasal 95 ayat (4) KUHAP), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkaranya belum sampai ke Pengadilan sehingga belum pernah diperiksa oleh Hakim.

c. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial merupakan kewenangan lembaga Praperadilan dan produknya berbentuk putusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan diajukan upaya hukum, sedangkan permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial bukan merupakan kewenangan Praperadilan meskipun hukum acaranya mengikuti Praperadilan namun produknya berbentuk penetapan sehingga masih dapat diajukan upaya hukum.

5. Bahwa terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial dan post trial tersebut, meskipun keduanya menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara Praperadilan namun memiliki perbedaan yang sangat fundamental baik dari segi proses meliputi registrasi dan penunjukan hakim, produk hukum yang berbentuk putusan atau penetapan, serta konsekuensi hukum dari produknya yang dapat dilakukan upaya hukum sehingga tidak dapat dicampur adukkan antara yang satu dengan yang lainnya.

6. Bahwa dalam permohonan a quo, maksud dan tujuan dari Pemohon adalah terkait dengan ganti kerugian akibat produk hukum berupa Putusan Lembaga Peradilan in casu Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palu No. 191/Pid.Sus/2023/PN.Pal. jo. Putusan MARI No. 4978 K/Pid.Sus/2024, maka permohonan ganti kerugian a quo merupakan permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial dan oleh sebab itu bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan.

7. Bahwa dapat Termohon III sampaikan, ketentuan tersebut di atas telah diikuti oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam beberapa perkara praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang kemudian diputus dengan amar Putusan yang pada pokoknya

Hal 31 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), antara lain:

a. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Arm:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya ditujukan agar diperiksa dan diadili oleh Hakim Praperadilan sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Pemohon dan surat permohonannya baik dalam perihal surat, uraian posita serta petitum surat permohonan tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya merupakan akibat dari suatu putusan namun diajukan melalui lembaga Praperadilan adalah tidak tepat dan cacat secara formal; Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-1 yaitu Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Petikan Putusan Nomor 968 K/Pid/2020 diketahui bahwa petikan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 26 Februari 2021 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pemohon masih memiliki waktu untuk mengajukan kembali ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo agar selanjutnya pada saat diajukan kembali, permohonan Pemohon sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon di tingkat pertama; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek Praperadilan sehingga bukan wewenang dari lembaga Praperadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);”.

b. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN.Plk.: “

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor

Hal 32 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/PUU-XII/2014 maka yang diajukan dalam ranah Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Sedangkan Pasal 95 KUHAP BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Kerugian, pengaturannya dalam KUHAP berada di luar pengaturan tentang Praperadilan. Yang sering disalahpahami dari Pasal 95 KUHAP adalah Pasal 95 ayat (5) KUHAP menyebutkan “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. Frasa “mengikuti acara praperadilan” sering disalahpahami bahwa Pasal 95 KUHAP adalah masuk dalam kewenangan lembaga Praperadilan di Pengadilan. Pasal 77 KUHAP telah jelas memberi batasan kewenangan lembaga Praperadilan, yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang mana ranah waktunya adalah sebelum proses persidangan pokok perkara. Pasal 95 KUHAP diatur tersendiri di luar pengaturan tentang Praperadilan. Harus dibedakan lembaga atau rezim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP yang kemudian diperluas dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, ...sedangkan ganti kerugian sebagaimana Pasal 95 KUHAP dilakukan setelah adanya putusan dari persidangan pokok dan bukanlah masuk dalam kewenangan lembaga atau rezim praperadilan...

Menimbang, bahwa dari sistematika permohonan yang diajukan Pemohon, termasuk juga uraiannya sebagaimana selengkapnya termuat dalam permohonan Pemohon, terlihat jelas bahwa yang dimaksud Pemohon dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah lembaga atau rezim Praperadilan.

Hal 33 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Padahal sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, lembaga atau rezim Praperadilan berbeda dengan lembaga atau rezim ganti kerugian ... namun persidangannya bukan persidangan dalam lembaga atau rezim praperadilan.

... Memang dalam uraiannya Pemohon pada intinya menuntut ganti kerugian karena telah dinyatakan bebas (vrijspraak) dan telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan Pemohon keliru dalam memilih lembaga atau rezim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Kekeliruan seperti ini tidak dapat ditolerir, karena apabila ditolerir, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk yang akan merancukan lembaga atau rezim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan perluasannya berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dan juga menjadikan ketidakpastian hukum serta menjadikan pengertian praperadilan menjadi bias...".

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon III mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Eksepsi Permohonan Salah Pihak (Error in Persona).

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam halaman 1 angka 1, diketahui bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Pemohon telah dilaporkan oleh Akbar (anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sulteng) dengan Nomor LP/A/9/IV/2023/SPKT/Ditreskrimsus/POLDA SULTENG tanggal 10 April 2023 kepada Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulawesi Tengah in casu Termohon I mengenai dugaan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara membawa alat-alat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri No. 191/Pid.Sus/2023/PN.Pal dan Putusan Mahkamah Agung RI

Hal 34 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4978 K/Pid.Sus/2024, dan dilanjutkan sampai dengan penuntutan di hadapan persidangan oleh Kejaksaan Negeri Palu in casu Termohon II.

2. Bahwa mengacu pada dalil tersebut di atas, merupakan suatu hal yang jelas dan terang bahwa Termohon III sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana tersebut.

3. Bahwa permohonan Pemohon yang menarik Termohon III sebagai pihak dalam permohonan a quo adalah permohonan yang salah pihak (Error in Persona) karena Termohon III tidak pernah terlibat/terkait dengan penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan dan proses persidangan. Lebih lanjut dalam permohonan a quo Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalil tentang dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon III yang berkaitan dengan ganti kerugian yang dimohonkannya.

4. Bahwa quod non Termohon diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP No. 92/2015") yang mengatur sebagai berikut:

"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10".

Secara substansial, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan bagi Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan. Original intent dari Pasal 11 ayat (1) PP No. 92/2015 tersebut adalah menyangkut dengan kewenangan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Termohon III harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.

5. Bahwa selain itu Pasal 11 ayat (1) PP No. 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya Putusan atau Penetapan Pengadilan terkait Putusan tentang ganti kerugian, yang membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak secara serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo dan dasar hukum

Hal 35 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan merupakan dasar untuk menarik Kementerian Keuangan in casu Termohon III sebagai pihak berperkara.

6. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal Hakim atau tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihakpihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yang secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”

Pasal 77:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (in casu Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan a quo jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut karena Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan atas permasalahan yang dialami oleh Pemohon.

Hal 36 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



7. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H., dalam Putusan Nomor: 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan: "..., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (vide Pasal 28 KUHAP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa".

Oleh karena itu Termohon III berpendapat dilibatnya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.

8. Bahwa lebih lanjut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak". Sesuai yurisprudensi tersebut, tuntutan/permohonan/gugatan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

9. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mempermasalahkan mengenai kerugian yang dialaminya akibat penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, sedangkan Termohon III sama sekali tidak mempunyai kewenangan terkait hal tersebut sehingga tidak ada keterkaitan hukum antara Termohon III dengan Pemohon, dan oleh sebab itu sudah sepatutnya Termohon III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

10. Bahwa secara teoritis, dengan melibatkan Termohon III sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena posisi Termohon III bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

a. Bahwa Syprianus Aristeus berpendapat praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga praperadilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan

Hal 37 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal. 15). Dengan demikian berlakunya ketentuan praperadilan adalah ketika terdapat tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Pemohon.

b. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian dari mekanisme peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP, dengan kata lain adanya lembaga ini mengakibatkan tersangka diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, dimana fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum Para Pemohon dan Para Termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Pengajuan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3).

11. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan mengenai pembayaran ganti kerugian, dapat Termohon III sampaikan bahwa pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian/Lembaga ("K/L") yang bersangkutan in casu Termohon I, dan Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara") jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ("PMK No. 62/2023"), dimana Pemohon tidak perlu menuntut ganti kerugian kepada Termohon III melalui permohonan a quo karena quod non Pemohon dinyatakan berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait in casu Termohon I, dan Termohon II. Selanjutnya Termohon I, dan Termohon II akan mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti kerugian kepada Termohon III melalui

Hal 38 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.

12. Bahwa dapat Termohon III sampaikan juga, Termohon III bukanlah pihak yang disebutkan dalam PP No. 92/2015, karena yang disebutkan dalam PP No. 92/2015 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sedangkan Termohon III adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Termohon III bukan merupakan pihak serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, maka tindakan Pemohon yang menarik Termohon III dalam perkara a quo menjadikan permohonan a quo sebagai permohonan yang salah pihak (Error in Persona) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan mengeluarkan Termohon III sebagai pihak dalam perkara a quo.

III. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Termohon III mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas juga dianggap termasuk dalam Pokok Perkara ini, serta Termohon III menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Bahwa Putusan Bebas (Vrijspraak) Pemohon tidak dapat digunakan sebagai dasar permohonan ganti kerugian akibat proses penyidikan dan penuntutan oleh Termohon I dan Termohon II.

1. Bahwa tindakan Termohon I untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sampai kepada penuntutan oleh Termohon II di hadapan persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Bahwa dapat Termohon III sampaikan, tidak setiap putusan bebas (vrijspraak) atau putusan lepas (ontslag) membawa konsekuensi pemberian ganti kerugian. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Perkara Permohonan Ganti Kerugian Nomor: 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan

Hal 39 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, ... bahwa apabila kemudian di antara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi Polri selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum ... Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas) ... Jadi merupakan suatu "resiko yang logis" dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik Polri setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik Polri, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa ...".

3. Bahwa dalam perkara No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian RI (Polri) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (dhi. diputus bebas) dapat dimohonkan ganti kerugiannya.

Hal 40 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



4. Bahwa selain Perkara No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di atas, Hakim Tunggal dalam Perkara No. 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm. juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“... maka tidak terdapat pertimbangan hkum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UndangUndang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;” (hal. 46).

5. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka secara hukum permohonan a quo tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan didasarkan pada dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

B. Bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

1. Bahwa dapat Termohon III sampaikan, Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti kerugian sebagai “hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Bahwa dari ketentuan di atas dan dikaitkan dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik unsur-unsur untuk dapat diajukannya permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan dan penuntutan yang:

- Tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya; atau
- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

3. Bahwa unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” tidak terpenuhi karena Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan

Hal 41 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara membawa alat-alat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/9/IV/2023/SPKT/Ditreskrimsus/POLDA SULTENG tanggal 10 April 2023.

4. Bahwa unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya” tidak terpenuhi karena tidak terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihukum. Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dituntut di hadapan persidangan dengan melalui rangkaian proses yang diatur dalam KUHAP.

5. Bahwa unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan” secara nyata tidak terpenuhi karena juga tidak terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

6. Bahwa oleh sebab itu sekalipun Pemohon telah diputus bebas, Pemohon tidak serta merta dapat meminta ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP karena fakta hukum jelas menunjukkan unsur-unsur permohonan ganti kerugian tidak terpenuhi.

C. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 dan 6 halaman 9 menuntut ganti kerugian materiil Rp947.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Bahwa tuntutan tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 9 PP No. 92/2015 yang secara limitatif telah membatasi besaran tuntutan ganti kerugian, yaitu:

a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling

Hal 42 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Bahwa fakta dalam perkara a quo Pemohon tidak mengalami luka berat atau cacat atau kematian, sehingga Pemohon secara hukum hanya dapat menuntut ganti rugi paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan syarat Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP. Dengan demikian nilai tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon adalah tidak berdasar hukum.

4. Bahwa lebih lanjut terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil yang dimohonkan Pemohon dapat Termohon III tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti rugi immateriil secara limitatif telah ditentukan oleh kaidah hukum dalam Putusan MARI No. 650 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan "... ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

b. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Pemohon.

c. Bahwa penyidikan dan/atau penuntutan pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana. Dengan demikian Termohon III

Hal 43 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian secara immateriil.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena Pemohon dan posita maupun petitumnya hanya menuntut ganti kerugian dari Termohon I dan Termohon II, maka Termohon III dalam perkara a quo tidak dapat dibebankan apapun.

D. Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu pada revisi anggaran dan atau pengajuan anggaran oleh K/L yang terkait langsung dengan permasalahan a quo.

1. Bahwa quod non Yang Mulia Hakim Tunggal mempertimbangkan Pemohon adalah benar sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk dapat menuntut ganti rugi, maka tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan terkait, yaitu:

a. Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Keuangan Negara yang menentukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus didasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") setiap tahunnya.

c. PMK No. 62/2023 yang menjadi pedoman dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab K/L.

Dengan demikian UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK No. 62/2023 merupakan *lex specialis derogat*

Hal 44 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



legi generalis dalam bidang keuangan negara sehingga semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus didasarkan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh sebab itu apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka K/L yang terkait dengan permasalahan a quo harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan didasarkan pada peraturan-peraturan terkait keuangan negara.

2. Bahwa dengan demikian quod non Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait in casu Termohon I, dan Termohon II yang kemudian mengajukan anggaran untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada Menteri Keuangan bukan kepada Termohon III melalui mekanisme penganggaran. Oleh sebab itu Termohon III perlu menegaskan bahwa kewenangan Menteri Keuangan adalah terbatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak akan ditanggapi oleh Termohon III, dan Termohon III berpendapat dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus permohonan a quo karena merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak beralasan dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban yang telah Termohon III sampaikan di atas, maka Termohon III berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena permohonan a quo bersifat post trial sehingga bukan kewenangan lembaga praperadilan, dan permohonan a quo adalah permohonan yang salah pihak karena Termohon III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon maupun proses pidana yang dialami oleh Pemohon.
2. Bahwa proses penyidikan dan penuntutan oleh Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur

Hal 45 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan KUHP dan UU Kejaksaan, sehingga secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP jo. PP No. 92/2015, dan quod non Pemohon dinyatakan sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi, tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon telah melebihi nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa permohonan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada K/L terkait in casu Termohon I, dan Termohon II dan selanjutnya Termohon I dan Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi tersebut melalui mekanisme penganggaran kepada Menteri Keuangan bukan kepada Termohon III. Adapun kewenangan Menteri Keuangan adalah terbatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Termohon III memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi Termohon III;
- Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Termohon III tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan Para Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan, kecuali Termohon IIII sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 16 November 2023, diberi tanda **P-1**;

Hal 46 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4978 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Pal dan Tanda Terima Pendaftaran Praperadilan Ganti Rugi Steven Yohanes Kambey tanggal 18 Februari 2025, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kliping Berita (<https://brita.id/kriminal/polisi-sita-alat-berat-perusahaan-nikel-cv-selaras-maju-morowali/>) dan (<https://www.radarsulteng.net/sulteng/15/06/2023/polda-sulteng-tahan-tersangka-dan-alat-berat-cv-selaras-maju-morowali/>), diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/201/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 8 April 2023, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/202/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 8 april 2023, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/45/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2023, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Terlapor Nomor: SPDP/18/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 April 2023, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas Nama Steven Yohanes Kambey Dkk Nomor: 423/V/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Akbar tanggal 11 April 2023, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama M. Arief tanggal 11 April 2023, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023 diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-345/P.2.4/Eku.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Steven Yohanes Kambey tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Laporan guna untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan Nomor: SP.Sita/84a/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 12 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2023, diberi tanda **P-15**;

Hal 47 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



16. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Jasa Pendampingan / Kuasa Hukum atas nama Steven Yohanes Kambey dalam Perkara Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Pal tanggal 27 Juni 2023 dan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda **P-16**;

17. Fotokopi Laporan Pengaduan Illegal Mining oleh Steven Yohanes Kambey kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda **P-17**;

18. Fotokopi Screenshot SIPP mengabulkan Putusan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL, diberi tanda **P-18**;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat **P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, dan P-18** tanpa aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Christian Manuel Panggiki (dibawah janji):

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam perkara ini mengenai Permohonan oleh Pemohon atas nama Steven Yohanes Kambey tentang tuntutan ganti rugi;
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pernah mendatangi tempat yang diduga terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin pada tanggal 9 April 2023 di Kabupaten Morowali untuk melakukan penyitaan alat berat dan tiga tumpukan material;
- Bahwa saksi tahu Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyita alat berat dan tiga tumpukan material milik Pemohon karena diduga terlibat dengan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi tahu alat berat dan tiga tumpukan material tersebut adalah milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu atas kasus tersebut, Pemohon ditangkap dan ditahan di Rutan Polda Sulteng dilengkapi Surat Penangkapan dan Surat Penahanan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menggunakan jasa advokat yang dibiayai oleh Pemohon sendiri sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk mendampingi mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Advokat tersebut bernama Rizal;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kuitansi untuk pembayaran terhadap Advokat masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

Hal 48 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak melihat penyerahan dan penerimaan uang dari Pemohon kepada Advokat Rizal;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah membiayai operasional 5 (lima) orang petugas dan mitra perusahaan/pemohon untuk mengurus IUP CV Selaras Maju selama 6 (enam) bulan (@Rp5.000.000,00 x 5 orang x 6 bulan) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu biaya kerusakan sedimen pond akibat dihentikannya kegiatan tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah keluarga Pemohon mengetahui bahwa Pemohon ditahan oleh pihak Polda Sulteng keluarga Pemohon terutama anak-anak dan istrinya merasa terpukul;
- Bahwa saksi tahu ada pembuatan tanggul yang dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berobat di Rumah Sakit dan Rumah Sakit tersebut pernah mengeluarkan surat berobat atas sakit Liver, jantung, bronkitis serta diabetes yang diderita oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa atas sakit tersebut, Pemohon tidak dianjurkan untuk makan makanan yang banyak mengandung minyak dan Pemohon hanya mengonsumsi diantaranya makanan berupa daging babi;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang sering mengunjungi Pemohon di Rutan Polda Sulteng;
- Bahwa saksi selalu diberikan makanan dan sejumlah uang transport dari Istri Pemohon jika mengunjungi Pemohon di Rutan Polda;
- Bahwa saksi tahu di Rutan Polda Sulteng disediakan makanan terhadap Tahanan;

2. Marce Margareta Sagay (dibawah janji):

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam perkara ini mengenai Permohonan oleh Pemohon atas nama Steven Yohanes Kambey tentang tuntutan ganti rugi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ditahan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi biasa bersama dengan rombongan sekitar 15 orang datang mengunjungi Pemohon dan selalu mendapatkan konsumsi;
- Bahwa saksi bersama yang lainnya juga sering datang pada saat Pemohon menjalani persidangan di Pengadilan dan selalu mendapatkan

Hal 49 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi dari istri Pemohon dengan harga makanan berkisar Rp30.000,00 atau Rp35.000,00 perbungkus;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari pihak Polda Sulteng menganjurkan untuk menyiapkan makanan dan minuman setiap mengunjungi tahanan;
- Bahwa saksi tahu pihak Polda Sulteng salah tangkap terhadap Pemohon berdasarkan informasi dari koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di Rutan Polda Sulteng disediakan makanan terhadap tahanan;
- Bahwa saksi melihat bukan hanya Pemohon yang ditahan Rutan Polda Sulteng melainkan banyak tahanan yang lain;

3. **Rahmania** (dibawah janji);

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam perkara ini mengenai Permohonan oleh Pemohon atas nama Steven Yohanes Kambey tentang tuntutan ganti rugi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ditahan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi biasa bersama dengan rombongan sekitar 15 orang datang mengunjungi Pemohon dan selalu mendapatkan konsumsi;
- Bahwa saksi bersama yang lainnya juga sering datang pada saat Pemohon menjalani persidangan di Pengadilan dan selalu mendapatkan konsumsi dari istri Pemohon dengan harga makanan berkisar Rp30.000,00 atau Rp35.000,00 perbungkus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari pihak Polda Sulteng menganjurkan untuk menyiapkan makanan dan minuman setiap mengunjungi tahanan;
- Bahwa saksi tahu pihak Polda Sulteng salah tangkap terhadap Pemohon berdasarkan informasi dari koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di Rutan Polda Sulteng disediakan makanan terhadap tahanan;
- Bahwa saksi melihat bukan hanya Pemohon yang ditahan Rutan Polda Sulteng melainkan banyak tahanan yang lain;

4. **Praisel Immanuella Greithven Kambey** (tanpa disumpah);

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam perkara ini mengenai Permohonan oleh Pemohon atas nama Steven Yohanes Kambey tentang tuntutan ganti rugi;

Hal 50 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah menahan Pemohon
- Bahwa saksi merasa terpukul setelah mengetahui Pemohon ditahan oleh pihak Polda Sulteng;
- Bahwa saat Pemohon ditahan saksi sedang berada di Jakarta, sedang magang di Bina Nusantara;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mengunjungi Pemohon di Rutan Polda menggunakan biaya saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebenarnya saya tidak diberikan izin untuk mengunjungi Pemohon, namun saya memohon karena yang saya akan kunjungi adalah bapak saya sendiri, akhirnya saya diberikan izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di Rutan Polda Sulteng disediakan makanan terhadap tahanan;
- Bahwa saksi melihat bukan hanya Pemohon yang ditahan Rutan Polda Sulteng melainkan banyak tahanan yang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon I mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/IV/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA SULTENG tanggal 10 April 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/45/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2023, diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023 dan Berita Acara Penangkapan atas nama Steven Yohanes Kambey tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023 dan Berita Acara Penahanan atas nama Steven Yohanes Kambey tanggal 9 Juni 2023 serta Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/15.a/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 Juni 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Steven Yohanes Kambey tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotokopi Register Pengiriman Berkas Perkara (Tahap I) dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan Register Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum, diberi tanda **T.I-5**;

Hal 51 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



6. Fotokopi Bukti dokumentasi/foto-foto kegiatan penyerahan surat-surat dari Penyidik kepada Pihak terkait dalam proses penyidikan perkara Tersangka Steven Yohanes Kambey, diberi tanda **T.I-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Penuntut Umum kepada Penyidik bahwa hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Steven Yohanes Kambey dan Hisman sudah lengkap tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda **T.I-7**;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 9 November 2023, diberi tanda **T.I-8**;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4978 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024, diberi tanda **T.I-9**;
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diberi tanda **T.I-10**;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat **T.I-1, T.I-6, dan T.I-10**, tanpa aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon I juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Aswari Sandi, S.H.** (dibawah sumpah):
 - Bahwa saksi diperhadapkan dalam perkara ini mengenai Pemeriksaan Pemohon pada tahap Penyidikan terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi saat ini bertugas di Kepolisian sebagai Penyidik pada bagian Diskrimsus Subdit Tipiter Polda Sulteng dengan panfkat Brigpol;
 - Bahwa saksi pernah memeriksa Pemohon Steven Yohanes Kambey;
 - Bahwa saksi tahu tim yang ditugaskan pada pemeriksaan Pemohon adalah 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa saksi tahu ada berita acara penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dan ditembuskan kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajukan Praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon. Hasil putusan praperadilan tersebut adalah ditolak yakni penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dianggap sah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait perkara terhadap Pemohon;

Hal 52 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tidak mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan Pemohon terkait dengan perkara yang dialaminya;
- Bahwa saksi tahu oleh karena ancaman hukuman Pemohon diatas 5 tahun, maka kami menawarkan untuk didampingi oleh Pengacara yang biayanya ditanggung oleh negara;
- Bahwa saksi tahu pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Pemohon didampingi oleh Pengacara yang dibiayai sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Rutan Polda Sulteng menyediakan makanan untuk para tahanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Pemohon atau orang-orang yang mengunjungi Pemohon selama dilakukan penahanan terhadap dirinya, karena ruangan saya berjauhan dengan ruangan tahanan Polda Sulteng yaitu sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada putusan yang membatalkan tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi selalu koordinasi dengan pihak Kejaksaan pada saat dimulainya penyidikan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bukti surat P-7 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/45/IV/2023/Ditreskrimsus, bukti surat P-5 yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/201/IV/2023/Ditreskrimsus, dan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/202/IV/2023/Ditreskrimsus;
- Bahwa saksi menemukan tumpukan material dan 1 (satu) unit alat berat excavator pada tanggal 9 April 2023 di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengamankan tumpukan material dan 1 (satu) unit alat berat excavator tersebut pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyitaan, alat berat excavator dalam keadaan tidak bergerak, namun alat berat tersebut sudah berpindah tempat;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat P-15 yaitu mengenai Laporan guna untuk mendapatkan persetujuan penyitaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Ahli Perdata yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Penyidikan baru tentang perkara ini sejak tahun 2023;

Hal 53 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon II mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4978 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024, diberi tanda **T.II-1**;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

Menimbang bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Termohon III dalam persidangan tanggal 7 Maret 2025 yang agendanya pembuktian tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai ganti rugi akibat adanya Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 16 November 2023 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Ganti rugi karena Termohon I telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
3. Ganti rugi karena Termohon II telah keliru melakukan penahanan dan penuntutan terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Termohon I dan Termohon III tersebut;

Menimbang bahwa Termohon I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah mengenai permohonan Praperadilan daluarsa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tuntutan “*ganti kerugian*” sebagaimana

Hal 54 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Petikan atau Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi oleh Pemohon akibat Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 16 November 2023 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Pal telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa cq. Pemohon in casu, hal ini dihubungkan dengan Permohonan ganti rugi Pemohon tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Palu, jika dihitung telah 92 (sembilan puluh dua) hari, maka telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan yang tiap bulannya diperhitungkan setara dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Petikan atau Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa cq Pemohon in casu;

Menimbang bahwa Termohon III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah mengenai permohonan ganti rugi Pemohon bersifat *post trial* sehingga bukan kewenangan Praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan ganti kerugian dibedakan rezimnya, yaitu *pre trial* jika perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri di putus di sidang Praperadilan (ayat 2) serta syaratnya harus ada Putusan Praperadilan yang menyatakan *tidak sah penangkapan, tidak sah penahanan, tidak sah penetapan tersangka, tidak sah penyitaan, tidak sah penggeledahan dan sah penghentian penyidikan atau penuntutan* sebagai dasar ganti kerugian, selanjutnya disebut *post trial*, dalam hal suatu perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan berdasarkan pemeriksaan tersebut dijatuhkan *putusan bebas (vrijspraak)* atau *putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)* dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan ganti kerugiannya tidak disidangkan melalui Praperadilan, meskipun pemeriksaannya mengikuti acara Praperadilan (ayat 5);

Hal 55 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Menimbang bahwa Hakim berpendapat setelah meneliti dalil-dalil pokok permohonan Pemohon bahwa permohonan Pemohon karena akibat Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 16 November 2023 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4978/K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan ganti kerugiannya tidak disidangkan melalui Praperadilan, meskipun pemeriksaannya mengikuti acara Praperadilan (ayat 5), oleh karena itu Pemohon keliru jika memaknai permohonannya sebagai bentuk permohonan Praperadilan seharusnya cukup dimaknai permohonan ganti rugi tanpa menyebutkan frasa "*Praperadilan*" dalam permohonannya sebagai bentuk ganti rugi bersifat *post trial* untuk dibedakan dari ganti rugi bersifat *pre trial* (Praperadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon I terkait daluarsa permohonan a quo dan eksepsi Termohon III terkait permohonan a quo bersifat *post trial* sehingga Pemohon in casu keliru memaknai disidangkan melalui Praperadilan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Termohon III dikabulkan, maka permohonan Pemohon ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ganti rugi Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 96 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon I dan Termohon III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan ganti rugi Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Hal 56 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Imanuel C. R Danes, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II tanpa dihadiri Kuasa Termohon III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhlis, S.H.

Imanuel C. R Danes, S.H.

Hal 57 dari hal 57 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2025/PN Pal